

1500818-18.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... foi de reprimir não só o nocivo tráfico de drogas, como também de punir, mesmo que com sanção mais branda, o usuário, que contribui diretamente para o sucesso da traficância, ferindo gravemente a saúde e segurança públicas.

Com efeito, o tipo penal visa tutelar bem jurídico de caráter difuso, tendo em vista que as condutas nele descritas atingem não apenas a esfera individual do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, . - Centro

CEP: 16400-920 - Lins - SP

Telefone: (14) 3511-1524 - E-mail: lins2cr@tjsp.jus.br

1500818-18.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500818-18.2019.8.26.0322

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL ROBERTO GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

DANIEL ROBERTO GARCIA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 13 de março de 2019, por volta de 08h00, na Rua Pedro Ferreira, nº 972, Bairro São João nesta Cidade e Comarca de Lins, tinha em depósito, para consumo pessoal, 01 (uma) trouxinha de maconha (peso líquido 6,94g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo definitivo de entorpecentes de fls. 05/08).

Segundo a inicial acusatória, nas condições de tempo e espaço acima descritas, o denunciado tinha em depósito, dentro da geladeira, 01 (uma) trouxinha de maconha (peso líquido 6,94g), a qual posteriormente se destinaria ao seu consumo.

Neste contexto, policiais civis, que investigavam Roberto pela prática de outros crimes ocorridos nesta cidade, se dirigiram até o local dos fatos, sendo que o Denunciado franqueou a entrada dos agentes públicos em sua residência.

Durante as diligências, localizaram referida porção de maconha, a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), além de uma chave mixa.

Designada audiência de instrução, debates e julgamentos para o dia 31 de outubro de 2019 e determinada a citação do réu (fls. 55/56).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 62/64). Folha de antecedentes criminais contendo outros registros (fls. 91/98). Certidão Estadual de Distribuições

Criminais contendo outros registros (fls. 86/89).

Em 31 de outubro de 2019 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Ante a não citação do acusado, abriu-se vista ao Ministério Público (fls. 66).

Em razão das infrutíferas tentativas de citação do réu, o Ministério Público requereu sua citação por edital (fls. 72/73). Os autos foram redistribuídos para o juízo comum (fls. 75).

A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2020 e determinada a citação do réu por edital (fls. 79).

O réu foi citado por edital (fls. 82/83). Transcorreu o prazo in albis sem manifestação do acusado (fls. 99), motivo pelo qual o Ministério Público manifestou-se pela suspensão do processo e da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, além de pedir a produção antecipada de provas (fls. 102). A decisão de fls. 104 determinou a suspensão processual e indeferiu o pedido de produção de provas antecipadas.

Ofício da central de polícia judiciária de Lins solicitou a destruição do entorpecente apreendido (fls. 110). O Ministério Público não se opôs à destruição da droga (fls. 113). A decisão de fls. 115 autorizou a incineração da substância entorpecente apreendida.

O Ministério Público requereu a citação do réu (fls. 130). Decisão de fls. 132 determinou a citação do acusado. O acusado foi devidamente citado às fls. 137, e se manifestou às fls. 143.

Designada audiência de instrução, debates e julgamentos para o dia 21 de junho de 2022 (fls. 144/146).

Em 21 de junho de 2022 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Procede-se a oitiva das testemunhas arroladas e do interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais (fls. 175). Requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Em alegações finais a defesa técnica pugnou pela absolvição do acusado pela atipicidade de conduta. Argumentou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a conduta prevista neste artigo não representa crime, pois não há ofensa ao bem jurídico que supostamente visa a proteger. Alegou, ainda, que a quantidade apreendida é pequena e destinada para uso, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância (fls. 180/189).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

De plano, fica afastada a tese suscitada pela defesa quanto à atipicidade da conduta por suposta inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, conforme vem decidindo a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Autoria e materialidade comprovadas.

Pretendida absolvição por atipicidade com base na alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Tipo penal que tutela a saúde pública. RE nº 653.659 sub judice no C. STF. Redução da pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. Parcial provimento do recurso.

(...)

Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A opção legislativa, exercida nos limites do texto constitucional, foi de reprimir não só o nocivo tráfico de drogas, como também de punir, mesmo que com sanção mais branda, o usuário, que contribui diretamente para o sucesso da traficância, ferindo gravemente a saúde e segurança públicas.

Com efeito, o tipo penal visa tutelar bem jurídico de caráter difuso, tendo em vista que as condutas nele descritas atingem não apenas a esfera individual do usuário de drogas, mas toda a coletividade, causando prejuízo à saúde pública, além de incentivar o tráfico de drogas e o crime organizado, estimular a prática de

outros delitos por parte de usuários para sustentar o vício e aliciar jovens à dependência química.

Assim, diversamente do arguido pela defesa, não se está punindo a autolesão, tampouco há que se falar em ofensa aos direitos à liberdade e à intimidade, os quais não são absolutos e podem ser justificadamente mitigados frente ao interesse coletivo.

Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto ou de efetiva lesão ao bem jurídico para a sua configuração." (TJSP; Apelação Criminal 1502902-48.2019.8.26.0562; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Dito isso, a materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de apreensão (fls. 03/04), laudo pericial (fls. 05/08), além dos termos de declarações prestados em sede inquisitorial e em juízo. Foram produzidas provas na fase inquisitorial:

O réu DANIEL ROBERTO GARCIA declarou que é usuário de maconha desde os 12 anos de idade. Acerca dos fatos, afirmou que estava em sua residência quando policiais civis adentraram no imóvel e, durante buscas pelo local, foi localizada uma pequena quantidade de maconha na geladeira e o valor de R\$200,00 (duzentos reais).

Indagado, o respondeu que o entorpecente era para seu uso pessoal, que o valor de R\$100,00 (cem reais) que estava no bolso de sua bermuda era de sua mãe que havia lhe entregue para comprar leite para sua filha e que os outros R\$100,00 (cem reais) que estavam no guarda-roupas também pertenciam à genitora do declarante, que deixou com ele para que guardasse referida quantia (fls. 09).

A testemunha DIOGO AREVALO KAWAGUTI declarou que por meio de trabalho investigativo chegaram até a pessoa de Daniel Roberto Garcia como sendo o autor de diversos crimes ocorridos na cidade, inclusive com reconhecimento fotográfico por algumas vítimas, o que motivou a ida do declarante até a residência do autor. Disse que no local, após a entrada do depoente e demais policiais civis ter sido franqueada pelo próprio autor, em vistoria no local foi encontrada uma porção de maconha dentro da geladeira da cozinha, R\$100,00 (cem reais) dentro do guarda-roupa no quarto do autor, outros R\$100,00 (cem reais) em duas cédulas de R\$50,00 (cinquenta reais) no bolso de Daniel, além de uma chave mixa. Afirmou que questionado acerca dos objetos encontrados, Daniel disse que a maconha era para seu próprio consumo, que o valor monetário teria origem em "rolo de carro que faz" e sobre a chave não soube informar. Esclareceu que toda a vistoria no imóvel foi devidamente acompanhada pelo autor. Disse que em razão da ilicitude do entorpecente e de a chave tratar-se de objeto comumente utilizado para a prática de crime, bem como origem duvidosa do dinheiro, Daniel Roberto Garcia foi apresentado no Plantão policial juntamente com os objetos acima descritos para que fossem tomadas as providências de polícia judiciária cabíveis (fls. 10).

Foram produzidas provas em juízo:

A testemunha MARCO ANTONIO LEGRAMANDI declarou que não se recorda de muitos detalhes, mas que em uma das várias ocasiões em que foram atrás de Daniel, procuravam por ele por ter sido identificado fotograficamente por ter sido autor de um roubo. Dirigiram-se até a residência do réu, e lá chegando, tiveram a entrada franqueada. Disse que o réu é conhecido nos meios policiais por diversos furtos de veículos, principalmente motocicletas. Afirmou que foram encontrados R\$ 200,00 em um móvel e R\$ 100,00 encontrados em busca pessoal, assim como no interior da geladeira uma pequena porção de maconha, a qual o acusado alegou que era para uso pessoal. Também foi encontrada uma chave mixa, utilizada na subtração de motocicletas. Esclareceu que o réu já foi preso. Afirmou que o réu alegou que a porção de maconha era para consumo pessoal.

DIOGO AREVALO KAWAGUTI declarou que na data dos fatos estavam em investigação de vários crimes de roubo e furto de veículo e dentro nessa investigação surgiu o nome de Daniel. Dirigiram-se até a residência do réu para averiguar algumas situações, tendo a entrada dos policiais sido franqueada pelo próprio acusado. Disse que adentraram o local e, em revista, apreenderam uma trouxinha de maconha na geladeira, cerca de R\$100,00 em um guarda roupa e R\$100,00 em seu bolso, além de

uma chave mixa. Afirmou que indagaram o réu acerca dos objetos apreendidos, tendo este declarado que o entorpecente era destina ao seu uso pessoal e quanto ao dinheiro teria informado que ganhou o dinheiro por meio de um rolo de veículo, não sabendo informar o porquê de portar a chave mixa.

O réu DANIEL ROBERTO GARCIA, possui 23 anos, é amasiado, tem dois filhos menores que residem com a mãe, não possui deficiência grave, estudou até a quinta série, antes de ser preso trabalhava como ajudante de pintura, nunca foi condenado criminalmente e está preso apenas por um porte de arma. Acerca dos fatos, declarou que são verdadeiros, confirmando a narrativa constante da denúncia.

Pois bem.

Os fatos narrados na inicial acusatória restaram amplamente comprovados pelos elementos colhidos. As provas dos autos são robustas e convincentes quanto ao delito de porte de droga para uso próprio.

A prova oral coligida em juízo é inconteste. As testemunhas policiais ouvidas trouxeram, de forma firme e uníssona detalhes da conduta do acusado não deixando dúvidas sobre a autoria delitiva. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Ao indagar o acusado em juízo, este assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou ser para uso pessoal.

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, o tipo penal em questão prevê as penas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa.

Verifico que o acusado é reincidente em relação ao tipo penal em questão, pois já foi condenado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 no processo 0002477-73.2018.8.26.0322, com trânsito em julgado para a defesa em 24/09/2018 (fl. 87). Dessa forma, imponho ao acusado a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco meses, à razão de cinco horas semanais, nos termos do artigo 28, II, da Lei 11.343/06, cabendo ao Juízo das Execuções a determinação da forma de prestação dos serviços (vedada a prestação em estabelecimentos de ensino ou de saúde).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado DANIEL ROBERTO GARCIA como incurso no artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06, e, em consequência, condena-lo à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 05 (cinco) meses, à razão de cinco horas semanais.

Poderá o acusado apelar em liberdade, haja vista a natureza do delito e espécies de pena a ele cominadas.

Após o trânsito em julgado expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado. Sem prejuízo, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento ao disposto pelo art. 71, §2º, do Código Eleitoral.

P.I.C.

Lins, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA